

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 개인회생채권 변제금 회수 관리 불철저
2. 소관부처 : 가계지원총괄처, 가계신용지원처, 가계재기지원처 및
서울동부지역본부 등 9개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계지원총괄처, 가계신용지원처, 가계재기지원처 및 각 지역본부 등 채권관리부점에서는 개인회생 절차가 진행 중인 채권(이하 '개인회생채권')에 대하여 변제계획을 채권관리시스템에 등록하고, 변제금을 회수·정리하는 등 개인회생채권 관리 업무를 수행하고 있으며

가계신용지원처는 개인회생채권을 효율적으로 관리하기 위하여 전산시스템을 개발·개선하는 등 개인회생 채권 관리 업무의 기획 및 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「채무자 회생 및 파산에 관한 규칙」 제83조에 따르면 개인회생채권을 양수한 채권자는 채권자 명의변경을 신청하여야 한다고 되어 있고

같은 규칙 제84조 따르면 채권자는 개인회생채권자집회의 기일 종료시까지 변제액을 송금받기 위한 계좌번호를 법원에 신고하여야 한다고 되어 있으며

「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제621조 제1항 제2호에 따르면 채무자가 변제금액을 장기 미납¹⁾하는 등 변제계획을 이행할 수 없는 명백한 사유가 발생할 경우에는 이해관계인의 신청 등을 통하여 개인 회생절차를 폐지한다고 되어 있다.

따라서 가계지원총괄처 등 채권관리부점에서는 금융회사 등으로부터 개인회생채권을 인수하였을 때에는 채권자 명의변경 신청을 하고 변제금을 상환받을 계좌번호를 신고하며, 채권관리시스템에 변제 계획안을 입력하여 변제계획 대비 이행실적을 점검할 수 있도록 하고 변제계획이 지체되거나 변제금액이 불일치하는지 여부를 신속하게 파악하는 등의 방법으로 개인회생채권을 철저히 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 가계지원총괄처 등 채권관리부점에서 관리하고 있는 개인회생 인가결정된 주채무자 채권 XX,XXX건 중 감사일 현재 3개월 이상 변제금이 입금되지 않은 X,XXX건의 관리 현황을 표본 점검한 결과

가계신용지원처, 가계재기지원처 소관 중복 채무자 ○○○ 채권²⁾의 경우 [표 17]와 같이 20XX. X. X. ○○○○법원에서 가계신용지원처 소관 채권(□□□□ △△△△-××××××)에 대해서는 X,XXX천 원을, 가계재기지원처 소관 채권(□□□□□□□□ △△△△-××××)에 대해서는 XX,XXX천 원을 변제하는 것으로 인가결정이 되었는데

1) 「서울회생법원 실무준칙」 제441호(변제계획 불수행 사건의 처리) 제2조에 따르면 불수행 사건이란 인가된 변제계획에서 정한 변제를 **3개월분 이상 지체**한 개인회생 사건을 말하며, 불수행 사건은 특별한 사정이 없는 한 개인회생절차폐지의 결정을 한다고 되어 있음

2) 공사 채권(□□□□, □□□□□□□□) 2건, □□□□□□으로부터 수탁 받은 채권 1건

가계신용지원처 소관 채권(□□□□ △△△△-××××××)의 경우 채권자가 □□□□로 되어 있는데도 감사일 현재까지 공사로 채권자 명의변경 신청 및 계좌번호 신고³⁾를 하지 않고 있다.

[표 17] 채무자 ○○○ 관련 채권별 개인회생채권 관리현황

(단위 : 천원)

채무자	차주번호	인가결정일 (신청일)	변제예정액	채권자명	계좌신고 여부 (신고일)	입금액
-----	------	----------------	-------	------	---------------------	-----

“기재생략”

또한 가계재기지원처 소관 채권(□□□□□□□□ △△△△-××××)의 경우 20XX. X XX. 공사로 채권자 명의변경 신청 및 계좌번호 신고를 하였으나 감사일 현재까지 변제금액이 입금⁴⁾되지 않았는데도 법원에 변제금 입금이나 개인회생 절차 폐지 신청 등을 요청한 사실이 없는 등

[별표 4] “개인회생 채권 신고 누락 채권 현황”과 같이 가계재기 지원처 등 5개 채권관리부점에서 XX건의 개인회생채권에 대하여 채권자 명의변경 신청 및 계좌번호 신고를 하지 않고 있고

[별표 5] “X개월 이상 미납 중인 개인회생 채권 현황”과 같이 가계 신용지원처 등 10개 채권관리부점에서 채무자가 변제계획을 3개월 이상 이행하지 않고 있는 XXX건의 개인회생채권에 대하여 변제금 입금요청이나 개인회생절차 폐지 신청 등 필요한 조치를 하지 않고 있다.

3) 개인회생채권자집회 기일 종료시까지 변제액을 송금받기 위한 계좌번호를 신고하여야 하나, 실무상 개인회생채권자집회 기일 이후에 신고하더라도 유보된 변제액이 신고 계좌로 입금됨

4) ○○○의 □□□□□□(CIF◇◇◇◇◇◇◇◇) 채권의 경우 인가결정 후 X회에 걸쳐 XXX,XXX원이 입금되었음

[소관부점 의견] 가계신용지원처는 감사결과를 수용하면서 2020. 3. 1. “공적채무조정 채권관리 일원화”에 따라 가계지원총괄처, 가계재기지원처에서 이관한 XX,XXX건의 개인회생채권을 포함하여 가계지원본부전체 약 X만건의 개인회생채권을 담당자 X명이 전담하고 있어 전산시스템 개선을 통한 효율적 관리가 필요하다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

① 가계지원총괄처장, 가계신용지원처장, 가계재기지원처장 및 서울동부지역본부 본부장 등 9개 지역본부 본부장*은 [별표 4]의 개인회생채권 XX건에 대해 관할법원에 개인회생 채권자 명의변경 신청 및 계좌번호를 신고하고, [별표 5]의 개인회생채권 XXX건에 대해서는 법원에 변제금 입금을 요청하는 등 관련 업무를 철저히 하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

* 계좌번호 신고 대상 부점 : 가계신용지원처, 가계재기지원처, 서울서부·대구·경북·전북지역본부

입금 요청 대상 부점 : 가계지원총괄처, 가계신용지원처, 가계재기지원처, 서울동부·부산·경기·인천·전북·경남·충북지역본부

② 가계신용지원처장은 현재 관리 중인 개인회생채권에 대하여 전수조사를 실시하여 1) 채권자 명의변경 신청 및 계좌번호 신고를 누락한 개인회생채권에 대해 적절한 조치를 하고, 2) X개월 이상 변제가 이루어지지 않고 있는 개인회생채권에 대해 관할법원에 변제금 입금 요청 등을 하며, 3) 변경된 변제계획안을 채권관리시스템에 입력하여 개인회생 변제계획이행 여부를 효율적으로 점검할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별표 4] 개인회생 채권 신고 누락 채권 현황

연번	채권 관리부점 및 지역본부	차주번호/CIF번호 및 채무자		개인회생 채권 현황	
		차주번호/CIF번호	성명	사건번호	인가일자

“기재생략”

[별 표 5] X개월 이상 미납 중인 개인회생 채권 현황

(단위 : 일수)

연번	채권 관리부점 및 지역본부	차주번호/CIF번호 및 채무자		개인회생 채권 현황		
		차주번호/CIF번호	성명	사건번호	마지막 변제일자	변제계획 지체일수

“기재생략”